

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

CODICE DI COMPORTAMENTO FINANZIARIO

Norme di condotta sui flussi finanziari e fiscali — D.Lgs. 231/2001 art. 25-quinquiesdecies

Area 13 – Finance

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO074_00	00	04/05/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
CFO / OdV / RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuita al personale Finance, Procurement, AD e OdV	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Francesco Epifani	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito di applicazione

Il presente Codice di Comportamento Finanziario disciplina le norme di condotta a cui devono attenersi tutti i soggetti che, nello svolgimento delle proprie mansioni in Toscana Diagnostica, maneggiano flussi finanziari, fiscali e contabili. Il Codice integra la Politica Integrata POL001, il Modello 231 (in adozione, REG017), la Procedura Compliance Fiscale PRO099 e il Risk Register Finanziario MOD217.

Le norme sono cogenti per: Amministratori, Direzione, CFO e team Finance, Procurement, addetti contabilità e fatturazione, addetti gestione cassa, consulenti esterni con accesso a flussi finanziari, fornitori cui sia attribuita responsabilità di gestione finanziaria pro tempore.

2. Quadro normativo di riferimento

Riferimento	Materia
D.Lgs. 231/2001 art. 25-ter	Reati societari (false comunicazioni, illecita influenza, ostacolo all'autorità)
D.Lgs. 231/2001 art. 25-octies	Riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, impiego denaro di provenienza illecita
D.Lgs. 231/2001 art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari (introdotto dalla L. 157/2019)
D.Lgs. 74/2000	Reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta, omesso versamento, indebita compensazione)
DPR 600/1973	Accertamento delle imposte sui redditi
DPR 633/1972	IVA
L. 197/1991 + D.Lgs. 231/2007	Antiriciclaggio (rilevante per flussi cassa)
Tax Control Framework (D.M. 15/05/2018)	Sistema di controllo del rischio fiscale
Codice Etico aziendale	Riferimento a valori e comportamenti aziendali (REG018, in adozione)

3. Norme di condotta

3.1 Trasparenza e tracciabilità

- Tutti i flussi finanziari (entrate, uscite, transazioni infragruppo) devono essere tracciati nei sistemi gestionali con causale, data, controparte, importo e documento di supporto.
- I pagamenti sono effettuati esclusivamente tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario, RID, carta aziendale). Non sono consentiti pagamenti in contante oltre la soglia di legge.
- Ogni operazione anomala rispetto agli standard operativi (importo, controparte, modalità) deve essere segnalata al CFO.

3.2 Separazione dei ruoli (segregation of duties)

- Chi inserisce un'operazione contabile non può approvarla. Chi esegue un pagamento non può autorizzarlo. Chi gestisce la cassa non può effettuare riconciliazioni bancarie.
- Le autorizzazioni sono parametrizzate per importo: fino a 5.000 € → CFO; 5.000-50.000 € → CFO + AD; oltre 50.000 € → AD + CdA.

- I sostituti devono essere designati formalmente e formati sui controlli previsti dal proprio ruolo.

3.3 Compliance fiscale

- Tutte le imposte (IVA, IRES, IRAP, ritenute, contributi) sono versate puntualmente secondo il calendario di PRO099.
- Eventuali errori sono rilevati attraverso la riconciliazione mensile e regolarizzati con ravvedimento operoso prima dell'accertamento.
- Le scelte fiscali (es. detrazioni, deduzioni, regimi opzionali) sono motivate, documentate e validate dal consulente fiscale.
- È vietata qualsiasi pratica di pianificazione fiscale aggressiva, abusiva, simulata o elusiva.

3.4 Antiriciclaggio

- Tutte le operazioni di cassa o di trasferimento sono valutate rispetto agli indicatori di anomalia AML (es. operazioni frazionate, controparti in paradisi fiscali, urgenza ingiustificata).
- Le operazioni sospette sono segnalate dal CFO al MEF tramite il proprio dottore commercialista o consulente AML, secondo le tempistiche di legge.

3.5 Conflitti di interesse

- Ogni soggetto coinvolto in operazioni finanziarie deve dichiarare per iscritto eventuali conflitti di interesse (parentela con controparti, partecipazioni in fornitori, etc.) all'AD e all'OdV.
- In presenza di conflitto, il soggetto si astiene dalla decisione e si applica il principio di sostituzione.

3.6 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- I rapporti con la PA (SSN, ASL, Agenzia delle Entrate, ENPALS, INPS, INAIL) sono gestiti esclusivamente da soggetti formalmente designati con delega scritta.
- È vietata qualsiasi forma di omaggio, prestazione gratuita o vantaggio (anche minimo) verso pubblici ufficiali.
- I documenti scambiati con la PA sono archiviati e accessibili a CFO, AD e OdV.

4. Reati tributari (D.Lgs. 231 art. 25-quinquiesdecies)

I reati tributari rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 sono:

Reato	Norma di riferimento	di	Sanzione 231
Dichiarazione fraudolenta tramite uso di fatture false	D.Lgs. 74/2000 art. 2		Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	D.Lgs. 74/2000 art. 3		Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote
Emissione di fatture per operazioni inesistenti	D.Lgs. 74/2000 art. 8		Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote
Occultamento o distruzione documenti contabili	D.Lgs. 74/2000 art. 10		Sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	D.Lgs. 74/2000 art. 11		Sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote
Indebita compensazione	D.Lgs. 74/2000 art.		Sanzione pecuniaria fino a 400

	10-quater	quote
--	-----------	-------

5. Controlli e presidi

- Riconciliazione bancaria mensile (CFO).
- Riconciliazione cassa giornaliera per le sedi che gestiscono cassa (Centro Diagnostico).
- Verifica trimestrale del Tax Control Framework (PRO099).
- Riesame semestrale del Risk Register Finanziario MOD217 (categoria FIN-TAX-001).
- Audit interno annuale Finance (PRO042 + PRO074).
- Vigilanza OdV: due verifiche annue dedicate ai presidi 25-quinquiesdecies.

6. Segnalazioni e Whistleblowing

Ogni soggetto che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice ha l'obbligo di segnalarle attraverso uno dei seguenti canali:

- Canale Whistleblowing TD-SGI-PRO003 (riservato e tutelato dal D.Lgs. 24/2023).
- Comunicazione diretta all'OdV (atto di nomina TD-SGI-MOD222).
- Comunicazione all'AD (per casi non riconducibili a OdV per natura).

Il segnalante in buona fede è tutelato da ogni forma di ritorsione.

7. Sanzioni

La violazione del presente Codice comporta:

- Per i dipendenti: applicazione del codice disciplinare del CCNL Studi Professionali (rif. IDL006, REG004).
- Per gli amministratori e i sindaci: misure ai sensi del Codice Civile e dell'art. 2392 c.c.
- Per i consulenti e fornitori esterni: risoluzione del contratto e attivazione di azione di danno se applicabile.

8. Riferimenti documentali

Codice	Documento
TD-SGI-POL001	Politica Integrata multinorma
TD-SGI-REG017	Modello di Organizzazione 231 (in adozione)
TD-SGI-REG018	Codice Etico (in adozione)
TD-SGI-MOD222	Atto di nomina OdV
TD-SGI-PRO003	Whistleblowing
TD-SGI-PRO099	Compliance Fiscale
TD-SGI-MOD217	Risk Register Finanziario
TD-SGI-PRO042	Audit Interno
TD-SGI-IDL006	CCNL applicato (Studi Professionali)

9. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Approvazione
00	04/05/2026	Prima emissione: norme di condotta finanziaria, presidi 231 art. 25-quinquiesdecies, controlli, sanzioni.	AD / OdV / CFO